

제주국제자유도시개발센터 상임감사

통 보

제 목: 업무협약 관리 미흡

관계부서: 법무팀

내 용

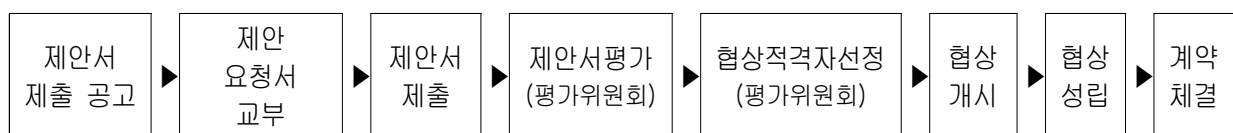
1. 업무 개요

법무팀은 「법무사무처리규정」에 따라 법무 업무의 주관부서로서 제주국제자유도시개발센터(이하 JDC)의 업무협약 건을 검토하고, 협약 추진실적 및 변동사항을 반기별로 점검하여 협약을 체계적으로 관리하고 있다.

JDC는 개발·관리 사업, 도민소득 향상과 국제화를 위한 지원사업 등의 업무를 효율적으로 수행하기 위해 다른 법인, 단체 등에 업무를 지원 받거나 협력 관계를 맺는 ‘협약’이라는 사업수단을 사용하고 있다. 그리고 협약서는 우리 기관과 상대방의 거래 또는 관계에서 대립하는 의사표시의 합치에 관한 사항, 지켜야 할 사항 등을 서면으로 작성하는 것이기 때문에 ‘계약’을 증명하는 계약서와 같다고 할 수 있다. 공개입찰을 통해서 여러 참가자들에게서 제안서 등을 받고, 협상을 거쳐 최종 사업자를 선정하여 협약서를 작성하는 경우는 계약서를 대신하기도 한다.

감사대상 기간(2019년 9월부터 2020년 11월까지) 중 체결된 예산을 수반하는 업무협약 건 중 경쟁방식으로 사업자를 선정한 협약은 A사업, B사업, C사업이 있으며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 국가계약법)과 기획재정부 계약예규 「협상에 의한 계약체결 기준」을 준용하여 [표 1]과 같이 다수의 사업자로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상절차를 통하여 기관에 가장 유리하다고 인정되는 사업자와 협약을 체결하고 있다.

[표 1] 협상에 의한 계약 절차



2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제점

① 제안서 제출 공고기간에 관한 사항

「국가계약법 시행령」 제35조 제5항에 따르면 협상에 의한 계약은 제안서 제출마감일의 전일부터 기산하여 40일 전에 공고하도록 되어 있고, 긴급한 행사 또는 재해예방 복구 등을 위하여 필요한 경우나 추정가격이 고시금액 미만인 경우 등 일정한 요건에 해당하는 경우에는 10일 전까지 공고할 수 있도록 되어 있다.

그런데 A사업, B사업의 협약 건은 사업비가 고시금액 이상임에도 불구하고, [표 2]와 같이 짧게는 9일, 길게는 20일의 공모기간을 설정하는 등 계약법령에 따른 입찰공고기간을 준용하지 아니하여 입찰 희망업체들의 입찰 참여 기회를 제한하는 결과를 초래하였다.

[표 2] 제안서 제출 공고기간

구분		공고기간	참여업체
A사업	A-A	9일	1개社
	A-B	9일	1개社
	A-C	13일	4개社
	A-D	1차: 14일 2차: 14일	2개社 2개社
B사업		20일	3개社

② 제안서 평가항목에 관한 사항

기획재정부 계약예규 「협상에 의한 계약체결 기준」에 따르면 제안서 평가항목 및 배점한도는 사업의 특성·목적 및 내용 등을 고려하여 필요한 때에는 [표 3]과 같이 분야별 배점한도를 10점의 범위 내에서 가감 조정할 수 있다.

[표 3] 제안서 평가항목 및 배점한도

구분	내용	배점한도	비고
기술능력평가	· 기술·지식능력 · 인력, 조직, 관리기술 · 사업수행계획 · 수행실적, 재무구조, 경영상태 등	80	· 각 평가 항목의 배점한도는 30점을 초과하지 못함 · ±10점 조정가능
입찰가격평가		20	· ±10점 조정가능
계		100	

그런데 다음 [표 4]와 같이 일부 사업은 제안서 평가시 입찰가격평가를 실시하지 않아 사업자가 제출한 사업비 지출계획의 적정성을 확보하지 못하였다. 그리고 사업자의 기술능력평가를 유사사업 수행실적 등의 객관적인 자료에 따른 정량평가를 실시하지 않고, 평가위원의 정성평가만 실시하여 평가의 객관성과 공정성의 확보가 미흡할 우려가 있었다.

[표 4] 제안서 평가항목 구성사례

구 분		기술능력평가		입찰가격평가
		정성평가	정량평가	
A사업	A-A	O	X	X
	A-B	O	X	X
	A-C	O	O	X
	A-D	O	O	X
C사업	C-A	O	O	X
	C-B	O	O	X
	C-C	O	O	X
B사업		O	O	O

③ 사업비 채권보전 및 이자 정산에 관한 사항

협약서는 사업추진에 관한 사항에 대해 상호간 합의내용을 문서화한 것이므로 상대방의 부당이익이 발생하거나, 불법행위를 하는 경우 등에 대해 협약서를 근거로 책임을 물을 수 있다. 그렇기 때문에 협약서는 사업의 정상적 추진을 담보하고 위험을 방지할 수 있도록 작성·처리해야 한다. 특히 예산이 수반되는 협약인 경우는 사업비의 지급, 사업자의 사업비 집행과 정산에 관한 사항을 협약서에 명확히 할 필요가 있다.

JDC가 사업자에게 사업비를 선지급하는 경우에는 국가계약법이 정하고 있는 방법으로 그 선금에 대한 채권을 확보할 필요가 있다. 그리고 사업비 선지급으로 인해 발생한 예금이자도 직접사업비에 재투자하여 사용하거나 반납해야한다는 약정사항을 협약서에 규정해야 할 필요가 있음에도, [표 5]와 같이 협약서 약정사항에는 선지급 비용에 대한 보증보험증권 등의 제출의무, 예금이자의 처리를 규정하지 않은 사례가 다수 발견되었다.

[표 5] 협약서에 제시된 사업비와 관련한 약정사항

구 분		채권확보	예금이자의 처리
A사업	A-A	X	X
	A-B	X	X
	A-C	O	X
	A-D	X	X
C사업	C-A	O	X
	C-B	O	X
	C-C	O	X
B사업		O	X

【관계부서 의견】

법무팀은 향후 협약 관련 분쟁의 사전 예방을 위해 대외 협력·지원사업 등과 관련한 표준 협약서, 가이드라인을 제작하고 실무교육을 확대할 예정이라는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 이사장은

예산을 수반하면서 경쟁방식으로 사업자를 선정하는 협약이 공정하게 진행될 수 있도록 협약 소관부서에 관련 교육 등을 실시하시고,

협약에 따라 선지급하는 사업비에 대한 보증보험증권 제출의무와 사업비 선지급으로 발생하는 예금이자에 대한 사용, 반환에 관한 사항을 협약서에 반영하시기 바랍니다. **[통보]**